

Asunto: resolución expresa medidas disciplina urbanística/ejecución subsidiaria
AYUNTAMIENTO DE LLANES
Calle Nemesio Sobrino, s/n

AL NEGOCIADO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

RAÚL GUTIÉRREZ SALGADO, JUAN-MANUEL RUERA MORENO Y ISAAC-ARMANDO BERGEL ALVAREZ cuyos datos personales ya constan en este expediente, en nuestros propios nombres y derecho comparecemos y respetuosamente **DECIMOS:**

PRIMERO. - Me nos ha sido notificada resolución de 15 de julio de 2021 de la concejalía delegada de Urbanismo de este Ayuntamiento, por la que se incoa expediente de clausura del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, ordenando de inmediato el cierre temporal de parte de sus instalaciones con amenaza de ejecución subsidiaria tras las reiteradas denuncias presentadas.

SEGUNDO. - Hemos constatado cómo el citado CLUB ha hecho caso omiso de la orden de cierre, siendo habituales todavía las reuniones y emisión de ruidos de toda clase de personas que se juntan allí sin el más mínimo impedimento, con el consiguiente perjuicio que se nos sigue causando ante la imposibilidad de las autoridades municipales.

El Ayuntamiento se resiste sin causa alguna a cumplir su propia orden en el ejercicio de la acción administrativa de restauración de la legalidad infringida, al corresponderle el ejercicio de las acciones legales para el cumplimiento de la normativa urbanística, conculcándose los principios contenidos en el art. 9.3 CE y 3 LEY 40/2015, de 1 de octubre.

TERCERO. - De acuerdo con los arts. 21 y 98 LEY 39/2015, de 1 de octubre, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en los procedimientos instados por los ciudadanos, apercibiendo a los responsables de su tramitación de las consecuencias legales que puedan derivarse de este incumplimiento; así como a ejecutar sus actos sin dilación siempre de acuerdo con la ley.

El Ayuntamiento deberá por tanto hacer cumplir sus propios actos, así como tenernos como interesados en el presente expediente a efectos de ser notificada toda resolución que se dicte en el mismo.

CUARTO. - Procede requerir a los órganos responsables de este Ayuntamiento a fin de que ejecuten sus propios actos en defensa de la legalidad urbanística y administrativa, pudiendo incurrir en responsabilidad en caso contrario.

De la misma manera, constato que la resolución dictada no contiene referencia alguna a las medidas disciplinarias y de resarcimiento de daños que instamos ante los **nueve conciertos de música** ilegalmente celebrados en las instalaciones del CLUB el año pasado, por lo que entendemos infringidos nuestros derechos a obtener una respuesta administrativa relativa a los hechos puestos en conocimiento del Ayuntamiento en nuestras anteriores denuncias, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 88 LEY 39/2015, de 1 de octubre.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITAMOS AL AYUNTAMIENTO que tenga por presentado este escrito, lo admita, y dicte resolución que ordene con carácter inmediato la ejecución de lo dispuesto por resolución de 15 de julio del corriente de la concejalía delegada de Urbanismo, junto con la imposición definitiva de las sanciones que procedan, por ser justo.

Llanes, a 8 de septiembre de 2021

Fdo.: Raúl Gutiérrez Salgado

Fdo.: Juan-Manuel Ruera Moreno

Fdo.: Isaac-Armando Bergel Alvarez

IA BERGEL

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Sello

Código del Asiento

SACE1508IO

Fecha y Hora de Registro

09/09/2021 15:27:42

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(negociado/general)

09/09/2021 15:27:42 n°11040/11049

EXTRACTO (Contenido del escrito)

**Resolución expresa medidas disciplina urbanística/ejecución subsidiaria
AYUNTAMIENTO DE LLANES**

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Toda aquella documentación que considere oportuna - 1631194022140330.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

OBSERVACIONES

Requerir a los órganos responsables de este Ayuntamiento a fin de que ejecuten sus propios actos en defensa de la legalidad urbanística y administrativa, pudiendo incurrir en responsabilidad en caso contrario.

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



122T553I60146X5L0GNQ

Página

1 / 1

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía MARQUES DE TEVERGA 20 6º E	
Número	Escalera	Piso	Puerta	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo	Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com		
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Objeto de la instancia
Resolución expresa medidas disciplina urbanística/ejecución subsidiaria AYUNTAMIENTO DE LLANES

Detalles adicionales
Requerir a los órganos responsables de este Ayuntamiento a fin de que ejecuten sus propios actos en defensa de la legalidad urbanística y administrativa, pudiendo incurrir en responsabilidad en caso contrario.

Documentacion aportada		
1	Documento (417) Toda aquella documentación que considere oportuna	Tipo (1) OBLIGATORIA
	Fichero 1631194022140330.pdf	

FECHA Y FIRMA
Solicitud firmada digitalmente en fecha: 09/09/2021 15:27:42

ADVERTENCIAS
Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.